

1500067-89.2022.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... estabelecimento, foi constatado o furto, sendo certo que o acusado havia entrado pelos fundos e, mediante arrombamento da porta metálica, adentrou ao local e subtraiu moedas e produtos alimentícios. O representante legal da vítima, Carlos Roberto da Silva Júnior, relatou que estava em sua casa na data dos fatos quando os policiais militares ali compareceram relatando o ocorrido. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500067-89.2022.8.26.0592 - Controle 2022/000181

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO SALUSTIANO DA SILVA

Aos 18 de novembro de 2022, às 14:00h, na sala de audiência virtual da Vara Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura no Provimento CSM nº 2.651/2022 e pelos Comunicados CG nº 284/2020 e CG nº 208/2022, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça LUCILA AKEMI NAKAGAWA, do(a) Dr(a). Defensor Público RICARDO DE PAULA MIOTO e do réu. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Foi oportunizado à Defesa o direito de contato reservado com o réu através do sistema virtual. A seguir foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas em comum e, ao final, o réu foi interrogado sobre os termos da acusação, de acordo com o artigo 188, incisos I a VIII do CPP, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Jesimiel dos Santos, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). Pelas partes foi dito que nada tinham a requerer na fase do artigo 402 do CPP. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e determinava a realização dos debates, tendo sido dada a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que assim se manifestou: "MM. Juiz(a), LEANDRO SALUSTIANO DA SILVA, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, isto porque no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 04h45min, na Rua Tupinambás, 269, centro, nesta cidade e comarca de Tupã/SP, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 30,05 (trinta reais e cinco) em dinheiro, 01 bandeja de iogurte, 01 lata de refrigerante, 02 pacotes de batatas fritas e 01 pacote de amendoim, no valor total de 20,00 (vinte)

reais, pertencente à vítima Carlos Roberto da Silva Junior. É O RELATÓRIO. A presente ação penal merece ser julgada PROCEDENTE. A materialidade está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 08/11; auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de avaliação de fls. 118/119, laudo pericial juntado às fls. 143/148 e demais provas materializadas nos autos, em especial a prova oral colhida sob o manto do contraditório e ampla defesa. A autoria também é certa e recai de forma tranquila na pessoa do acusado. Em juízo, a prova oral colhida confirmou de maneira tranquila e serena os elementos de informações produzidos em sede de inquérito policial. Vejamos. Em declarações prestadas em juízo o réu Leandro Salustiano da Silva confirmou a prática dos fatos que lhe são imputados. Por sua vez, a vítima Carlos Roberto da Silva Júnior declarou que no dia dos fatos foi procurado por policiais militares que relataram que seu estabelecimento comercial havia sido furtado. Diante disso, foi até o local e constatou que a fiação do alarme havia sido cortada e a porta lateral do trailer arrombada, sendo subtraído do local algumas moedas e produtos alimentícios. O policial militar Elcio José Bertholdo declarou que estava em patrulhamento de rotina, quando avistou o réu caminhando pela via pública com uma sacola na mão durante a madrugada, motivando a abordagem. Ao ser indagado, o réu não soube informar, porém, em diligências, apurou-se que ele havia furtado o estabelecimento comercial denominado espetinho dos amigos. Em contato com a vítima, esta apurou que o réu adentrou no local pelos fundos e, após arrombar a porta metálica, subtraiu diversos produtos e moedas. Conforme se verifica há provas robustas acerca da materialidade delitiva e da respectiva autoria. Com efeito, o imputado, confessou (fase policial) a ação delituosa declarando que praticou o delito. Some-se a isso, o réu foi abordado por policiais logo após a prática do crime e em posse dos produtos subtraídos. Assim, as provas carreadas convergem para apontar o acusado como autor da subtração do bem descrito na inicial. Desta forma, demonstrada e provada a autoria e materialidade delineadas na exordial é de rigor a condenação do acusado. A qualificadora consistente no rompimento de obstáculo restou demonstrada pelo laudo pericial juntado às fls. 143/148, por meio do qual se constatou que o acesso ao interior do local se deu pelo arrombamento da porta metálica do trailer. Passa-se à análise da reprimenda legal, partindo-se da pena prevista no o artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal. As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado, de modo que a pena-base pode ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 166/167). Na terceira fase, não há considerações a tecer. A pena deverá ser cumprida em regime inicial semi aberto, haja vista a reincidência do réu, não sendo cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. Por fim, inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso II e III, do Código Penal. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer seja julgada procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, nos termos acima expostos.". Dada a palavra a Defesa, assim se manifestou: "MM. Juiz(a), LEANDRO SALUSTIANO DA SILVA foi denunciado pela infração, em tese, ao artigo 155, §4º, do Código Penal, pois, supostamente, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 04h45min, no estabelecimento localizado na Rua Tupinambás, nº 269, Centro, nesta cidade e Comarca de Tupã, teria subtraído, para si, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 30,05 (trinta reais e cinco centavos) em dinheiro, 01 bandeja de iogurte, 01 lata de refrigerante, 02 pacotes de bananas fritas e 01 pacote de amendoim, no valor total de R\$ 20,00 (vinte) reais, pertencentes à vítima Carlos Roberto da Silva Júnior. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da ação penal. Os policiais militares Jesimiel dos Santos e Elcio José Betholdo, em depoimentos idênticos, relataram que estavam em patrulhamento em via pública quando se depararam com o acusado na posse de uma sacola nas mãos, pela Rua Aimorés, defronte ao numeral 1.246, às 04h45min da madrugada, motivo pelo qual deliberaram pela abordagem, dada a fundada suspeita. Ao ser indagado, o acusado afirmou que havia ganhado a coca cola que estava na sacola. Contudo, após verificar o ocorrido, foi constatado que o acusado havia furtado o estabelecimento comercial denominado "Espetinho dos

Amigos", localizado na Rua Tupinambás, nº 269, próximo ao local de onde ele fora abordado. Em contato com o proprietário do estabelecimento, foi constatado o furto, sendo certo que o acusado havia entrado pelos fundos e, mediante arrombamento da porta metálica, adentrou ao local e subtraiu moedas e produtos alimentícios. O representante legal da vítima, Carlos Roberto da Silva Júnior, relatou que estava em sua casa na data dos fatos quando os policiais militares ali compareceram relatando o ocorrido. Disse que, imediatamente, foi até seu estabelecimento comercial denominado "Espetinho dos Amigos", onde se deparou com a fiação do alarme cortada, a porta lateral do trailer arrombada e que as moedas que deixava no local para troco, no total de R\$ 30,05 (trinta reais e cinco centavos), haviam sido subtraídas. Relatou que percebeu, também, a ausência de uma bandeja de iogurte, que era para seu filho, uma lata de coca cola, 02 pacotes de batatas fritas e um pacote de amendoim, avaliados em R\$ 20,00 (vinte reais). O acusado LEANDRO SALUSTIANO DA SILVA foi interrogado e confessou a prática do furto. Relatou que, no dia dos fatos, estava com fome e resolveu adentrar ao estabelecimento e subtrair alguns produtos para se alimentar, além de algumas moedas. Afirmou que, logo em seguida, foi abordado pela polícia militar e preso.

1. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: No caso em tela os fatos descritos são materialmente atípicos, tendo em vista a insignificância da lesão causada pelo réu. Ainda, evitando-se qualquer discussão sobre a possibilidade de se opor outros requisitos à aplicação deste princípio de que não o tamanho da lesão ao bem jurídico, nota-se, adotando posicionamento dos tribunais superiores, que estão presentes os seus requisitos, quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O princípio da insignificância encontra-se explicitado no artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, "Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene", onde se infere neste documento a seletividade do Direito Penal, sendo alvo de sua atuação as ações nocivas à sociedade, não se preocupando com condutas insignificantes. Nesta toada surge o princípio da insignificância para concretizar a ideia de fragmentariedade e fazer respeitar o nosso sistema jurídico que determina ser o direito penal a ultima ratio. Nota-se, portanto, que este não foi uma mera criação doutrinária sem nenhum fundamento legal, pelo contrário, foi idealizado para ser possível a aplicação da lei penal dentro dos limites admitidos pela nossa Constituição. Não é uma afronta ao princípio da legalidade, é um

reforço a tal princípio, pois filtra as situações em que não cabe a aplicação da norma criminal, garantindo que esta aplicação ocorra apenas nos casos admitidos pelos princípios constitucionais, trazidos expressamente em nossa Constituição e nos tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Seguindo nessa esteira podemos concluir que, em verdade, a aplicação da lei penal sem o filtro da insignificância afronta a legalidade ao violar princípios constitucionais, afinal, é pacífico, na era pós-positivista, que os princípios possuem força normativa e devem ser respeitados, absolvendo o acusado quando existir a insignificância. A suposta conduta do acusado, no caso concreto, não pode ser considerada como um ataque intolerável ao bem jurídico tutelado, e não deve ser entendida como algo que tenha efetivamente perturbado o convívio social. Destaca-se, ainda, que o valor somado dos itens furtados não ultrapassa 10% do salário-mínimo nacional vigente. Por fim, devem ser afastadas ilações acerca da personalidade da agente como óbice à aplicação do princípio da insignificância. Como é cediço, vivemos na era do direito penal do fato, não mais sendo aceitável o chamado direito penal do autor. Assim, para que digamos se algo é ou não penalmente relevante, devemos analisar o fato, a conduta, o resultado. Nunca o agente. Querer analisar os antecedentes do agente equivale, em última análise, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois na verdade o que se faz é puni-lo por ser quem ele é, e não por ter praticado uma conduta típica, ilícita e culpável. Vale ressaltar que o pleno do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a reincidência NÃO obsta o reconhecimento da insignificância do delito, sepultando,

de uma vez por todas, qualquer dúvida que se poderia ter sobre o assunto. (HABEAS CORPUS 137.422 SANTA CATARINA - RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - Brasília, 28 de março de 2017). Nesse sentido, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no Resp n. 1.654.027/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/6/2017) e (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.003.914/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/5/2017). No caso em tela, o bem jurídico atacado não é considerado de excepcional importância, o valor econômico teoricamente subtraído é baixíssimo e a lesão causada à vítima é quase nula, razão pela qual não há sentido em criminalizar a aludida conduta. Assim, requer-se a absolvição, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal. 2. Requer-se a fixação da pena-base no mínimo: Em caso remoto de condenação, impõe-se a aplicação da pena base no mínimo legal na primeira fase de dosimetria, eis que absolutamente incabível majorar a pena somente com base em argumentos genéricos, que já dizem respeito ao delito praticado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal." (STJ - Jurisprudência em Teses - Enunciado 01 - Edição nº 26). Desta forma, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal, ante a ausência de requisitos subjetivos capazes de elevá-la. Na segunda etapa da dosimetria da pena, admitindo-se a autoria delitiva, o que foi feito de forma integral, requer-se a consideração a respeito da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência. Com efeito, a atenuante da confissão espontânea reflete a personalidade do agente. Cumpre destacar enunciado de súmula publicada pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que este Tribunal deixou clara a obrigatoriedade de ser reconhecida a atenuante da confissão de qualquer forma. Súmula nº 545, STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.". E nem se diga que a confissão foi parcial, pois basta que seja espontânea e tenha abrangida a autoria do crime, como na lição de Delmanto: "A confissão espontânea da autoria do crime, pronunciada voluntariamente ou não, pelo réu, atua como circunstância que sempre atenua a pena [...].". Assim, no tocante à fixação da pena, o acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. No tocante ao regime inicial, observa-se que, considerando a pena a ser aplicada, realidade de nosso sistema carcerário, impõe-se a fixação de regime aberto como o mais adequado, especialmente diante do pequeno valor dos bens subtraídos, bem como a sua natureza (alimentos). 4. A concessão do direito de recorrer em liberdade (CADH, art. 8.1 e CPP, art. 312). Nesses termos, considerando ainda que se findou a fase de instrução probatória do presente processo e não mais presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar (CF, art. 5, LVII, c/c CPP, art. 312), requer-se a concessão da liberdade provisória ao acusado, reconhecendo-se o direito de recorrer em liberdade (STJ, HC 96.980/PA).". Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "LEANDRO SALUSTIANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 04h45min, na Rua Tupinambás, 269, centro, nesta cidade e comarca de Tupã/SP, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 30,05 (trinta reais e cinco) em dinheiro, 01 bandeja de iogurte, 01 lata de refrigerante, 02 pacotes de batatas fritas e 01 pacote de amendoim, no valor total de 20,00 (vinte) reais, pertencente à vítima Carlos Roberto da Silva Junior. A denúncia foi recebida em 22/4/2022 (fls. 177). O réu foi citado (fls. 230) e apresentou resposta à acusação (fls. 234/236). Houve conversão da prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia (fls. 63/67). Liberdade provisória concedida no bojo de habeas corpus (fls. 94/103). Diante de nova prisão em flagrante delito, foi novamente decretada a prisão preventiva (fls. 213/214). Folha de antecedentes juntada às fls. 243/253. Reanálise e manutenção da prisão preventiva às fls. 277/278. Realizada a audiência de instrução nesta data, com colheita de provas orais. Em suas alegações derradeiras, o Parquet reiterou sua pretensão de condenação. Por sua vez, a Defensoria Pública arguiu que o acervo probatório é frágil à condenação. Em caso de condenação, postulou a fixação de

penas mínimas, imposição de regime mais brando e substituição por penas restritivas de direitos. É o relatório. DECIDO. A acusação é procedente. A existência material e a autoria do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 8/11), autos de exibição e apreensão e auto de entrega (fls. 14/15), fotografia dos objetos subtraídos (fls. 32), auto de avaliação indireta (fls. 118), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 120/121), Laudo Pericial (fls. 143/148) e pela prova oral colhida em juízo. A vítima, CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, ouvida na fase policial (fls. 4), declarou *ipsis litteris* o seguinte: estava em sua casa quando policiais militares ali compareceram relatando o ocorrido. Que imediatamente foi ao seu estabelecimento comercial "Espetinho dos Amigos" onde se deparou com a fiação do alarme cortada, a porta da lateral do trailer arrombada e que as moedas que deixava no local para troco R\$ 30,05 (trinta) reais haviam sido furtadas, percebeu também a subtração de uma bandeja de iogurte, que era para o seu filho, 01 lata de coca-cola, 02 pacotes de batatas fritas e 01 de amendoim avaliados em aproximadamente R\$ 20,00 (vinte) reais.. Em Juízo, a vítima disse que por volta das 5h30m da manhã os policiais foram à casa de seu pai; que os policiais conheciam o declarante e tentaram entrar em contato; que então conseguiu contato com seu genitor, quando foi informado do furto em seu estabelecimento. No mais, descreveu os bens que foram subtraídos. A testemunha ELCIO JOSÉ BERTHOLDO, policial militar ouvido na fase inquisitiva às fls. 2, declarou *ipsis litteris* o seguinte: estavam em patrulhamento em via pública quando se depararam com o indiciado Leandro na posse de uma sacola nas mãos pela Rua Aimorés, defronte ao numeral 1246, às 04:45 horas da madrugada, motivo pelo qual deliberaram pela abordagem, dada a fundada suspeita. Ao ser indagado, falou que havia ganhado a coca-cola que estava na sacola, contudo ao verificar o ocorrido, após diligências, foi constatado que Leandro havia furtado o estabelecimento comercial "Espetinho dos Amigos", Rua Tupinambás nº 269, próximo ao local onde ele fora abordado. Em contato com o proprietário vítima, foi por este também constatado o furto em seu estabelecimento, sendo que o autor entrou pelos fundos e, mediante arrombamento da porta metálica, adentrou ao local e de lá subtraiu moedas e produtos alimentícios. Sendo assim, foi o indiciado conduzido coercitivamente em situação flagrancial a esta Delegacia de Polícia. Deseja consignar que o autor resistiu a abordagem e a condução, motivo pelo qual foi necessário o emprego de força física moderada a fim de contê-lo e proceder à algemação.. Em Juízo, o policial ELCIO reiterou suas declarações primeiras. que estavam em patrulhamento em via pública quando se depararam com Leandro com comportamento suspeito, virando ruas e na posse de uma sacola nas mãos, motivo pelo qual deliberaram pela abordagem, dada a fundada suspeita; que havia produtos alimentícios na sacola, e constataram que Leandro havia furtado o estabelecimento comercial. O acusado LEANDRO SALUSTIANO DA SILVA, ouvido na fase inquisitiva às fls. 6, declarou *ipsis litteris* o seguinte: estava "rodando por aí na rua" e que ficou com fome, confessando então que realmente entrou no local dos fatos e de lá subtraiu alguns produtos para se alimentar e algumas moedas. Relata que momentos depois foi abordado pela polícia militar e conduzido coercitivamente em situação flagrancial a esta Delegacia de Polícia. Relata que é residente do município e Pompéia e que está passando uns dias por aqui. Indagado, informa ter uma filha de 2 (dois) anos de idade e que possui passagens criminais anteriores. Interrogado em Juízo, LEANDRO disse que estava em situação de rua, passando dificuldade; que entrou na espetaria, arrombou obstáculo com um pedaço de ferro e subtraiu os bens mencionados na inicial. Pois bem. O conjunto probatório, ao contrário do aduzido pela Defesa, é suficiente para embasar a convicção de que o réu cometeu o crime de furto qualificado, pela prática de atos idôneos à realização do tipo penal e inequivocadamente direcionados à lesão do patrimônio da vítima. Como se vê dos autos, o relato das testemunhas, policiais militares que atuaram na ocorrência, foi uníssono, no sentido de que em patrulhamento, abordaram o acusado com uma sacola contendo os objetos subtraídos e que, após diligências, constataram tratar-se de crime de furto. Quanto à seriedade da palavra policial, é digno de nota que o art. 202 do Código de Processo Penal possui a categórica redação de que "toda pessoa

poderá ser testemunha". No mais, "não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha" - RHC 108586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/08/2011. Outrossim, caracterizada a causa qualificadora prevista no § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), pois o laudo pericial foi conclusivo nesse sentido, apontando acerca do estabelecimento/Trailer que: "(...) Ofereceu interesse pericial, os vestígios de arrombamento na porta basculante do Trailer em sua extremidade inferior à guisa de alavanca combinado com força muscular, com orientação de fora para dentro, permitindo o autor adentrar o mesmo. Próximo ao dano foi encontrado uma haste metálica utilizada para manter a porta aberta, tal haste estava entortada em sua base denunciando a sua utilização para arrombamento da porta. Dentro do trailer o aparelho do alarme estava danificado, com os fios de alimentação de energia elétricas arrancados.(...) Os elementos encontrados sugerem que o autor adentra o imóvel pelos fundos, pulando o muro e utilizando a haste metálica para arrombar a porta do trailer, ao entrar o autor puxa o aparelho do alarme desconectando os fios e inutilizando o mesmo.." - fls. 143/148. Evidente a existência de vestígios condizentes com destruição/rompimento de obstáculo diante dos danos compatíveis (fotos de fls. 146/147). Conclui-se, assim, que o réu, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, subtraiu, para si, bem alheio móvel, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, exercendo sobre este a posse tranquila, consumando, dessa forma, o delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Inviável a incidência do princípio da insignificância diante dos danos praticados contra a porta metálica, que restou severamente danificada, bem da destruição do aparelho de alarme, o que supera a singeleza dos bens subtraídos. No mais, o agente é reincidente específico, tinha reconquistado sua liberdade há poucos meses, pois cumpria pena em regime aberto pelo anterior furto praticado. Tais circunstâncias impedem a aplicação da excludente de tipicidade, em que pese o reduzido valor da subtração em si. Comprovadas, assim, a materialidade e autoria do crime, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação do acusado pelo delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal. Para o crime de furto qualificado consumado, o artigo 155, §4º, do Código Penal prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa. Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui apenas uma condenação anterior com trânsito em julgado (processo nº 1500110-57.2021.8.26.0593- fls. 254), que será considerada na segunda fase da dosimetria. Assim, diante da ausência de outros registros anteriores com trânsito em julgado (fls. 254/260), impõe-se a aplicação da pena no patamar mínimo, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há nos autos outros elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à culpabilidade, sua conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base. Na segunda fase, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência - (processo nº 1500110-57.2021.8.26.0593- fls. 254) e esta deverá ser compensada com a atenuante prevista no artigo 65, III, "d" (confissão espontânea), do Código Penal, motivo pelo qual a pena permanece tal como fixada na primeira fase da dosimetria, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo a pena tal como já dosada. Torno, assim, final a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal. Diante da reincidência específica, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, anoto que o réu é reincidente específico (fls. processo nº 1500110-57.2021.8.26.0593- fls. 254). Lado outro, confessou a prática delitativa e demonstrou arrependimento. Isso, aliado ao reduzido valor dos bens subtraídos, denota que o regime semiaberto, onde há menor restrição de liberdade e mais oportunidade de estudo e educação, afigura-se necessário e

suficiente para a repreensão do ilícito, considerando cuidar-se de reincidente específico. Aliás, o sentenciado permanecerá em tal regime por poucos meses, e então voltará a experimentar o regime aberto. Enfim, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto. Inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois não há nos autos a comprovação necessária do requisito subjetivo para eventual detração e determinação do regime inicial de cumprimento da pena. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu LEANDRO SALUSTIANO DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado 155, §4º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, bem como 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. Tendo em vista o regime inicial de cumprimento de pena, incompatível com a prisão cautelar, concedo o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada. Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD. Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.".

Saem intimados os presentes, inclusive quanto ao prazo recursal. Ministério Público: Deseja recorrer desta sentença: ( ) Sim (X) Não. Defesa: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim ( ) Não. Réu: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim ( ) Não.

Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Nada mais. Do que para constar, lavrei este termo, que lido vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_, Bruno Luís Betti, escrevente técnico judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006